

PEC da OPOSIÇÃO

O que é

Altera o art. 77, III, da Constituição da Bahia para retirar a regra que reserva exclusivamente ao Governador a iniciativa de projetos sobre matéria tributária. Com a mudança, deputados estaduais também poderão propor leis tributárias, respeitados os limites constitucionais e fiscais.

Quem atende

A proposta fortalece a capacidade legislativa da Assembleia Legislativa da Bahia como um todo. Na prática, permite que deputados apresentem projetos sobre tributos estaduais, como alterações de alíquotas, incentivos ou benefícios fiscais, sem depender exclusivamente de iniciativa do Poder Executivo.

Porque existe

A Constituição baiana ainda afirma que projetos sobre **“matéria tributária e orçamentária”** são de iniciativa privativa do Governador. Entretanto, essa regra é mais restritiva do que o modelo definido pela Constituição Federal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Problema que resolve

Hoje existe uma divergência entre o texto da Constituição baiana e o entendimento consolidado do STF. Isso gera insegurança jurídica para propostas tributárias apresentadas por deputados e pode criar discussões sobre vício de iniciativa antes mesmo de se analisar o mérito do projeto. A PEC busca adequar a Constituição estadual ao entendimento constitucional já aplicado nacionalmente.

Sustentação jurídica

A proposta encontra fundamento direto no **Tema 682 do STF**, no qual o Supremo fixou que não existe, na Constituição Federal, reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para leis de natureza tributária, **inclusive aquelas que concedem renúncia fiscal**.

O entendimento foi reforçado na **ADI 5.768**, quando o STF declarou inconstitucional dispositivo da Constituição do Ceará que reservava ao Governador a iniciativa de leis concedendo benefícios tributários. O Tribunal considerou que os Estados não podem ampliar as hipóteses de iniciativa privativa previstas pela Constituição Federal.

A mudança deve preservar a iniciativa exclusiva do Executivo para as matérias verdadeiramente **orçamentárias**, como Plano Plurianual, Lei de Diretrizes

Orçamentárias e Orçamento Anual, cuja reserva continua prevista na Constituição Federal.

Por alterar diretamente a Constituição do Estado, o instrumento adequado é uma **Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC)**.

BAHIA ALERTA

O que é

Cria o direito de cidadãos e empresas receberem alertas digitais complementares sobre processos administrativos estaduais e ocorrências relacionadas à habilitação e aos veículos, permitindo acompanhar decisões, autuações, penalidades, abertura de prazos de defesa e recurso e avisos sobre prazos próximos do vencimento.

O cidadão poderá aderir ao serviço e escolher entre os canais oficiais disponibilizados pelo Estado, como BA.GOV, e-mail, SMS, WhatsApp ou outros meios eletrônicos.

A proposta também abrange as informações de trânsito disponíveis aos órgãos estaduais, permitindo que condutores e proprietários de veículos recebam avisos adicionais sobre autuações, multas, penalidades e demais ocorrências administrativas.

Todos os alertas terão caráter exclusivamente informativo e complementar, sem substituir as notificações oficiais ou modificar os prazos previstos na legislação. As mensagens deverão orientar o cidadão a consultar os canais oficiais, sem encaminhar cobranças, boletos, Pix, QR Codes de pagamento ou solicitar dados pessoais e bancários.

Quem atende

Pessoas físicas e jurídicas que sejam partes ou interessadas em processos administrativos estaduais, além de condutores e proprietários de veículos cadastrados nos sistemas estaduais de trânsito que optarem pelo recebimento dos alertas.

Por que existe

A Bahia já possui sistemas de processos eletrônicos, plataformas digitais de atendimento e mecanismos legais de notificação. Entretanto, o cidadão nem sempre recebe uma comunicação proativa e padronizada sobre movimentações relevantes, especialmente quando existe um prazo para exercer seu direito de defesa ou apresentar recurso.

No trânsito, embora já exista o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) federal, muitos condutores não acompanham regularmente os canais disponíveis e podem tomar conhecimento de determinadas ocorrências posteriormente.

O projeto reúne essas duas necessidades em uma única política de comunicação administrativa, criando uma camada adicional de segurança e informação, sem duplicar os sistemas oficiais de notificação.

Problemas que resolve

Facilita o acompanhamento de processos administrativos e ocorrências de trânsito, reduz o risco de perda de prazos por falta de acompanhamento, amplia o acesso às decisões e padroniza a comunicação digital entre o Estado e o cidadão.

Também estabelece mecanismos de prevenção a golpes envolvendo falsas multas e notificações administrativas, direcionando o usuário exclusivamente aos ambientes oficiais de consulta.

A ausência, falha de entrega ou não recebimento de um alerta complementar não produzirá, por si só, nulidade, suspensão de prazo, cancelamento de penalidade ou prescrição, preservadas integralmente as exigências legais relativas às notificações e intimações oficiais.

Sustentação jurídica

A proposta poderá ser estruturada como Projeto de Lei Ordinária alterando a Lei Estadual nº 12.209/2011, estabelecendo um direito geral à comunicação digital complementar nos processos administrativos estaduais, com fundamento na autonomia estadual prevista no art. 25, § 1º, da Constituição Federal.

A disciplina relativa ao trânsito deverá respeitar a competência legislativa privativa da União, estabelecida pelo art. 22, XI, da Constituição Federal, bem como o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran nº 931/2022, que regulamenta o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Os alertas estaduais não substituirão as notificações oficiais, não criarão novos prazos e não modificarão os efeitos jurídicos das penalidades.

A iniciativa parlamentar encontra fundamento no Tema 917 do STF, desde que a lei estabeleça o direito geral e suas diretrizes sem criar cargos, órgãos, interferir na estrutura administrativa ou reorganizar atribuições internas do Executivo.

A execução poderá aproveitar as estruturas tecnológicas já existentes, como BA.GOV, SEI Bahia e sistemas do Detran-BA, cabendo ao Executivo regulamentar os canais, as integrações, os critérios de adesão e a implementação gradual. A Bahia já possui experiências de integração entre BA.GOV e SEI com notificações digitais, que poderão servir de base para a ampliação e padronização do serviço.

A proposta deverá observar a LGPD, assegurando a proteção dos dados pessoais e o acesso autenticado às informações administrativas. Havendo criação ou alteração de despesa obrigatória, será necessária a estimativa de impacto orçamentário e financeiro prevista no art. 113 do ADCT, observadas também as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

TETO “COMPLETAMENTE” TRANSPARENTE BAHIA

O que é

Criar no Portal Transparência Bahia um **Painel de Conformidade do Teto Constitucional**, permitindo verificar de forma simples como o limite remuneratório foi aplicado em cada pagamento realizado no âmbito do Poder Executivo estadual. Além do valor recebido, o painel mostrará o teto aplicável, as parcelas remuneratórias, as verbas indenizatórias separadamente e com sua base legal, eventual aplicação de abate-teto e as hipóteses juridicamente admitidas de acumulação de vínculos.

Quem atende

Toda a população baiana, órgãos de controle, imprensa, pesquisadores e os próprios agentes públicos. A proposta facilita a fiscalização dos pagamentos realizados com recursos estaduais sem criar nova estrutura administrativa.

Por que existe

A Bahia já possui teto remuneratório constitucional e já divulga informações sobre remuneração. A lacuna está em permitir que qualquer cidadão compreenda **como o teto foi efetivamente calculado**, quais parcelas ficaram fora dele e qual fundamento jurídico autoriza cada tratamento.

Problemas que resolve

Permite diferenciar pagamentos aparentemente superiores ao teto de situações juridicamente permitidas; torna o abate-teto verificável; expõe a base legal das parcelas indenizatórias; facilita auditorias e controle social; e concentra informações hoje dispersas, sem criar novos órgãos ou interferir na remuneração dos servidores.

Sustentação jurídica

A proposta parte do art. 37, XI e §11, da Constituição Federal e do art. 34, §5º, da Constituição da Bahia, já alterado pela EC estadual 25/2018 para exigir observância do teto. A divulgação nominal de remunerações é admitida pelo STF no Tema 483, enquanto o Tema 377 exige que acumulações constitucionalmente permitidas sejam examinadas por vínculo. A execução pode utilizar o Portal Transparência Bahia e a estrutura já existente da AGE/SEFAZ, regulamentada pela Lei estadual 12.618/2012 e pelos Decretos 22.675/2024 e 24.375/2026. A implantação por **Indicação ao Governador** evita interferência parlamentar na gestão da folha; caso se opte por PL de transparência, o Tema 917 do STF oferece sustentação desde que a norma não altere remunerações, regime jurídico, estrutura ou atribuições administrativas internas. A definição de quais parcelas indenizatórias podem

ultrapassar o teto continuará subordinada à Constituição, à legislação nacional e à jurisprudência do STF, especialmente após a EC 135/2024 e os Temas 966 e 976.

TRANSPARÊNCIA IMOBILIÁRIA

O que é

Estabelece um padrão estadual de transparência sobre os imóveis públicos da Bahia, reunindo e tornando acessíveis informações sobre utilização, situação patrimonial, destinação, valores disponíveis e condições de uso.

A proposta deverá aproveitar o SIMOV e os demais sistemas patrimoniais e fundiários existentes, sem criar uma nova estrutura pública.

No caso das terras rurais estaduais, a transparência poderá contemplar informações sobre a situação jurídica, destinação administrativa, existência de cessões e concessões, processos de regularização, utilização conhecida e cumprimento das condições legalmente estabelecidas nos respectivos instrumentos.

Também prevê diretrizes para aperfeiçoar a identificação e o acompanhamento administrativo de situações que demandem verificação patrimonial ou fundiária, como divergências cadastrais, ausência de documentação conclusiva ou necessidade de confirmação sobre a utilização da área.

Os resultados deverão distinguir imóveis comprovadamente pertencentes ao Estado, terras devolutas cuja situação jurídica esteja sendo apurada, áreas submetidas a processos administrativos e imóveis sujeitos a regimes especiais de proteção ou destinação.

As informações de utilização produtiva não constituirão fundamento automático para alienação, retomada ou alteração de direitos. Eventuais providências dependerão do regime jurídico aplicável e de procedimento individualizado.

Nos imóveis estaduais que também sejam protegidos como patrimônio cultural, as informações patrimoniais poderão permitir consulta aos respectivos registros oficiais de proteção, preservando as competências dos órgãos responsáveis.

A divulgação deverá observar a proteção dos dados pessoais, a segurança das comunidades envolvidas e os sigilos legalmente aplicáveis.

Quem atende

População baiana, órgãos de controle, Administração Pública, municípios e cidadãos interessados na utilização e na situação jurídica do patrimônio imobiliário estadual.

Por que existe

A Bahia já utiliza o SIMOV e possui estruturas específicas de regularização fundiária. A Superintendência de Desenvolvimento Agrário atua em processos

relativos a terras públicas rurais e devolutas, inclusive mediante modalidades próprias de doação e alienação.

A proposta preserva a função original de transparência imobiliária e acrescenta uma dimensão específica de acompanhamento das terras rurais estaduais, sem transformar um cadastro patrimonial em julgamento definitivo de propriedade.

Problemas que resolve

Reduz a fragmentação das informações sobre imóveis estaduais, facilita a identificação de situações que necessitem de atualização ou apuração e melhora o acompanhamento de sua utilização e destinação.

Também permite verificar a existência de imóveis ociosos ou subutilizados e de áreas rurais submetidas a instrumentos específicos de destinação, preservando os direitos dos ocupantes legítimos e os procedimentos fundiários aplicáveis.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 5º, XXXIII, 25 e 37 da Constituição Federal, na Lei estadual nº 12.618/2012 e na legislação baiana de terras públicas, especialmente as Leis nº 3.038/1972 e nº 3.442/1975.

Poderá ser apresentado como PL de transparência patrimonial, aproveitando o SIMOV e as estruturas administrativas e fundiárias estaduais existentes.

A política não poderá substituir procedimentos de arrecadação de terras devolutas, regularização fundiária, demarcação ou solução de conflitos possessórios e dominiais.

Também deverá respeitar os regimes específicos de reconhecimento e destinação das áreas de comunidades tradicionais, inclusive comunidades quilombolas e de fundos e fechos de pasto.

A inclusão de imóvel no cadastro como ocioso ou subutilizado não autorizará sua venda ou retomada automática. Eventual alienação continuará sujeita à Constituição da Bahia, à Lei Federal nº 14.133/2021, à Lei estadual nº 14.634/2023 e às exigências próprias de avaliação, autorização e procedimento.

A iniciativa parlamentar observará o Tema 917 do STF, sem criar órgãos, cargos ou alterar atribuições administrativas internas. A execução poderá utilizar as estruturas já existentes.

TRANSPARÊNCIA NO “PATROCÍNIO PÚBLICO”

O que é

Estabelece critérios gerais, objetivos e transparentes para a utilização de recursos, patrocínios, incentivos e apoios do Estado da Bahia em eventos, reuniões públicas, manifestações culturais e atividades promovidas por terceiros.

A proposta prevê que a concessão dos recursos seja fundamentada em finalidade pública, critérios previamente definidos e condições verificáveis de execução e prestação de contas.

Nos patrocínios culturais, a transparência deverá permitir acompanhar, conforme a natureza do instrumento, a identificação do beneficiário, o objeto do apoio, os valores aprovados e transferidos, as contrapartidas assumidas e sua execução.

Quando houver seleção pública, deverão ser disponibilizados os critérios aplicados e os resultados do procedimento. Nos demais casos legalmente admitidos, deverá ser divulgada a fundamentação da escolha e do interesse público envolvido.

As informações deverão aproveitar os sistemas oficiais de transparência, financiamento e fomento existentes, permitindo sua integração aos registros dos mecanismos culturais específicos, sem duplicação de cadastros.

A política não poderá estabelecer critérios de concessão ou exclusão baseados exclusivamente em posicionamentos ideológicos, religiosos ou políticos lícitos, preservados os requisitos objetivos e as vedações já previstos no ordenamento jurídico.

Quem atende

Entidades, empresas, organizações e responsáveis por atividades que solicitem apoio estadual, independentemente de sua natureza cultural, social ou econômica, além dos cidadãos e órgãos responsáveis pelo controle dos recursos públicos.

Por que existe

A aplicação de recursos estaduais em atividades promovidas por terceiros exige critérios verificáveis e informações públicas sobre suas finalidades.

Na cultura, a Bahia já dispõe de mecanismos específicos de financiamento, incluindo o FazCultura e o Fundo de Cultura. A proposta não modifica automaticamente suas regras próprias de seleção, mas estabelece uma perspectiva geral de transparência sobre patrocínios e apoios estaduais.

Problemas que resolve

Facilita identificar os recursos concedidos, os fundamentos das decisões, as contrapartidas pactuadas e os resultados demonstrados.

Também reduz a fragmentação das informações sobre patrocínios públicos, preservando os instrumentos específicos de seleção e prestação de contas previstos para cada modalidade.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal, na Lei de Acesso à Informação e na legislação estadual aplicável aos instrumentos de patrocínio e apoio.

Pode ser estruturado como PL de diretrizes gerais sobre transparência e utilização dos recursos próprios do Estado, respeitando a Lei nº 14.903/2024 nos instrumentos de fomento cultural submetidos ao seu regime.

A execução utilizará as estruturas estaduais existentes, cabendo ao Executivo regulamentar os procedimentos administrativos.

O Tema 917 do STF deverá ser observado, sem criação de órgãos, cargos ou alteração de atribuições internas. A publicidade respeitará a LGPD e os sigilos legalmente protegidos.

QUEBROU, PAGOU

O que é

Criar um protocolo estadual para que danos materiais causados ilicitamente ao patrimônio do Estado sejam devidamente registrados, documentados, quantificados e encaminhados para ressarcimento. A proposta não cria uma nova obrigação de indenizar: organiza a aplicação dos mecanismos de responsabilidade e cobrança que já existem.

Quem atende

A Administração Pública estadual e os serviços públicos que utilizam prédios, veículos, equipamentos e demais bens estaduais, permitindo que prejuízos causados por responsáveis identificados possam ser recuperados em vez de permanecerem exclusivamente suportados pelo erário.

Por que existe

A Bahia já possui legislação para constituir e cobrar créditos não tributários e uma PGE competente para defender o patrimônio estadual. A proposta busca integrar essas ferramentas em um fluxo específico para danos ao patrimônio público, evitando perda de provas, dificuldade de quantificação ou falhas no encaminhamento de prejuízos para cobrança.

Problemas que resolve

Padroniza a documentação do dano, a identificação do responsável, a avaliação do prejuízo e seu encaminhamento para cobrança; prioriza soluções administrativas e extrajudiciais quando adequadas; e preserva a cobrança judicial para os casos em que seja juridicamente cabível e economicamente razoável. A responsabilização será sempre individualizada e dependerá da comprovação do ato ilícito, do dano e do respectivo nexo causal.

Sustentação jurídica

A responsabilidade pela reparação já decorre dos arts. 186, 927 e seguintes do Código Civil, matéria de competência federal. A Bahia pode proteger e administrar seu patrimônio e já dispõe da Lei estadual nº 13.446/2015 para constituição e cobrança de créditos não tributários e da LC nº 59/2025 para atuação da PGE. Como o detalhamento do fluxo entre órgãos envolve organização administrativa, o caminho mais seguro é **Indicação ao Governador para regulamentação utilizando as estruturas existentes**, sem criar cargos, órgãos ou nova Procuradoria e sem interferir nas competências internas da PGE.

SAC COM VAGA

O que é

Criar uma política para que, na instalação ou renovação de unidades do SAC em shoppings e centros comerciais com estacionamento pago, o Estado busque negociar a inclusão de estacionamento gratuito ou com tarifa reduzida para o cidadão efetivamente atendido. O benefício pode abranger o período necessário ao atendimento e um tempo adicional para entrada e saída do local.

Quem atende

Cidadãos que precisam comparecer presencialmente a unidades da Rede SAC instaladas dentro de empreendimentos privados com estacionamento pago.

Por que existe

Diversos serviços públicos estaduais funcionam dentro de shoppings. A localização oferece estrutura e facilidade de acesso, mas o cidadão que utiliza veículo pode ter de arcar com estacionamento privado apenas para conseguir acessar um serviço público. A Rede SAC possui diversas unidades nesse modelo.

Problemas que resolve

Reduz o custo indireto de acesso aos serviços públicos sem criar um novo órgão e sem transformar o Estado em regulador geral do preço dos estacionamentos. Também permite que o benefício seja controlado por comprovante de atendimento e evita seu uso por quem permanecer no shopping para outras atividades.

Sustentação jurídica

A imposição, por lei estadual, de preço máximo ou gratuidade em estacionamento privado encontra obstáculo no art. 22, I, da Constituição Federal e em precedentes do STF, como as ADIs 1.918, 3.710 e 5.792. A alternativa estadual é atuar na relação contratual do próprio Estado: a SAC/SAEB já possui competência para administrar, manter e ampliar as unidades e articular-se com entidades privadas. A implementação pode ser proposta ao Executivo por **Indicação**, nos termos do art. 139 do Regimento Interno da ALBA, para que futuras contratações e renovações considerem o benefício e para que contratos existentes sejam negociados quando juridicamente possível, preservado o equilíbrio econômico-financeiro. Caso se pretenda transformar a redução da tarifa em direito obrigatório contra todos os estacionamentos privados, o instrumento legislativo adequado deve ser buscado no plano federal.

FISCAL DE INCENTIVOS

O que é

Estabelece uma política estadual de avaliação periódica dos incentivos tributários e dos programas de apoio econômico ao setor produtivo, buscando relacionar os recursos públicos empregados aos resultados efetivamente alcançados.

A proposta contempla duas modalidades de avaliação, respeitando seus regimes jurídicos específicos.

A primeira abrange incentivos e benefícios tributários estaduais, considerando renúncia de arrecadação, beneficiários, objetivos declarados, contrapartidas, geração de empregos, investimentos e desenvolvimento regional.

A segunda abrange apoios econômicos não tributários, como subvenções, subsídios financeiros, programas estaduais de apoio ao empreendedorismo e iniciativas de desenvolvimento produtivo, considerando os recursos aplicados, o público alcançado, as entregas realizadas e os resultados observáveis.

As avaliações deverão utilizar critérios previamente divulgados e metodologias adequadas a cada programa, distinguindo resultados diretamente demonstráveis de efeitos influenciados por condições econômicas externas.

Seus resultados fornecerão subsídios para decisões fundamentadas sobre manutenção, aperfeiçoamento, reformulação ou encerramento das iniciativas, conforme os respectivos regimes legais, contratuais e orçamentários.

Quem atende

População baiana, contribuintes, empresas e empreendedores beneficiados por políticas estaduais de desenvolvimento econômico, órgãos de controle e instituições responsáveis pelo planejamento e pela aplicação dos recursos públicos.

Por que existe

Incentivos tributários e programas de fomento representam modalidades diferentes de utilização de recursos públicos, mas ambos possuem objetivos econômicos que podem ser acompanhados e avaliados.

A Bahia já realiza avaliações do PPA e dispõe de políticas e programas de apoio ao setor produtivo. O projeto acrescenta uma análise específica da relação entre custo público, objetivos econômicos, contrapartidas e resultados das iniciativas de fomento.

Problemas que resolve

Permite identificar programas cujos resultados estejam abaixo dos objetivos previstos, acompanhar o cumprimento das contrapartidas exigidas e aperfeiçoar a transparência sobre a utilização dos incentivos e apoios econômicos estaduais.

Também favorece decisões de revisão fundamentadas em informações verificáveis, evitando tanto a continuidade sem avaliação quanto alterações automáticas que desconsiderem direitos, compromissos e condições legalmente estabelecidos.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37, 70, 74 e 165, § 6º, da Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação estadual relativa às modalidades de fomento abrangidas.

Pode ser apresentado como PL estadual de avaliação e transparência, aproveitando as estruturas existentes da SEFAZ-BA, SDE, Seplan e demais instituições competentes, com observância do Tema 917 do STF.

A avaliação tributária deverá respeitar os arts. 14 e 14-A da LRF, o sigilo fiscal e as regras federais e estaduais aplicáveis aos incentivos, inclusive os relativos ao ICMS.

A avaliação de subsídios e apoios não tributários observará os instrumentos de concessão, as normas de responsabilidade fiscal, as obrigações contratuais e os sigilos comerciais ou financeiros legalmente protegidos.

A divulgação de dados individuais somente ocorrerá quando autorizada pela legislação aplicável. Os resultados das avaliações não provocarão revogação automática de benefícios concedidos por prazo certo e mediante condições, nem alteração unilateral de contratos ou obrigações legalmente protegidas.

EMENDA ÀS CLARAS

O que é

Aperfeiçoa a transparência das emendas parlamentares estaduais da Bahia, estabelecendo mecanismos para que o cidadão acompanhe não apenas a destinação e o pagamento dos recursos públicos, mas também o histórico de alterações de cada emenda e os resultados efetivamente entregues à população.

A proposta prevê a disponibilização integrada, em linguagem acessível, das informações sobre autoria, finalidade, valores, beneficiários, mudanças de destinação, execução financeira e comprovação da entrega dos bens, serviços ou obras financiados. O acompanhamento deverá aproveitar as plataformas estaduais já existentes, preservando a identificação individual de cada emenda e a possibilidade de consulta aos documentos públicos relacionados.

Quem atende

Toda a população baiana, especialmente cidadãos, pesquisadores, jornalistas, organizações da sociedade civil e órgãos de controle interessados em acompanhar a aplicação das emendas parlamentares estaduais.

Por que existe

A divulgação isolada dos valores e destinatários das emendas não permite necessariamente compreender todo o percurso do dinheiro público ou identificar o que foi efetivamente entregue.

Embora a Bahia já tenha mecanismos de transparência e fiscalização, a proposta pretende aperfeiçoar a apresentação integrada dessas informações, permitindo relacionar a indicação parlamentar ao resultado final da despesa.

Problemas que resolve

Busca facilitar a identificação de mudanças no destino dos recursos, relacionar pagamentos aos respectivos objetos executados e permitir que a sociedade verifique se os bens, serviços ou obras financiados correspondem à finalidade originalmente informada.

Também amplia a acessibilidade das informações, vinculando registros orçamentários, documentos administrativos e comprovantes de execução física, quando aplicáveis, sem exigir a consulta isolada de diferentes sistemas.

Sustentação jurídica

A proposta encontra fundamento nos arts. 5º, XXXIII, 37 e 163-A da Constituição Federal, na Lei de Acesso à Informação, na Lei estadual nº 12.618/2012 e na jurisprudência do STF na ADPF 854.

Poderá ser apresentada por Projeto de Lei Ordinária, respeitando o Tema 917 do STF e a organização administrativa reservada ao Poder Executivo. Sua execução deverá aproveitar estruturas públicas existentes, complementar a Resolução TCE/BA nº 084/2025 e observar a LGPD, especialmente quanto à exposição de dados pessoais.

A definição dos procedimentos tecnológicos e da distribuição interna das responsabilidades ficará sujeita à regulamentação administrativa, com observância das exigências fiscais aplicáveis.

A vinculação com o Livro Amarelo está no capítulo I, Um Remédio Amargo, que inclui mudanças nas emendas parlamentares entre as medidas de reorganização fiscal e institucional. A adaptação estadual desenvolve essa diretriz especificamente na dimensão da transparência e do acompanhamento de resultados.

A inovação aqui é consolidar, para consulta pública, a relação entre os registros já exigidos e aquilo que foi entregue. Essa formulação evita apresentar como inéditas obrigações que já constam da regulamentação baiana.

BAHIA FISCAL

O que é

Cria uma política estadual de transparência e acompanhamento preventivo das contas públicas, reunindo indicadores sobre receitas, despesas, endividamento, investimentos e sustentabilidade fiscal.

A proposta prevê a divulgação integrada e periódica dessas informações, com comparações entre valores previstos e realizados, identificação antecipada de riscos fiscais e publicidade das providências adotadas pela administração.

Os dados deverão ser apresentados em linguagem acessível, preferencialmente aproveitando o Portal Transparência Bahia e os sistemas estaduais já existentes.

Quem atende

Cidadãos baianos, contribuintes, pesquisadores, órgãos de fiscalização, parlamentares e gestores públicos interessados no acompanhamento da utilização dos recursos estaduais.

Por que existe

Embora a legislação já determine a publicação de relatórios fiscais, as informações estão distribuídas entre diferentes documentos e demonstrativos técnicos, dificultando uma visão integrada da evolução das contas públicas.

A proposta busca facilitar a identificação de tendências de crescimento das despesas e de possíveis riscos à sustentabilidade fiscal, antes que situações de desequilíbrio se agravem.

Problemas que resolve

Facilita o acompanhamento das despesas estaduais, permite visualizar tendências de comprometimento das receitas, identifica a aproximação dos limites fiscais e proporciona maior transparência sobre a evolução da capacidade de investimento do Estado.

Também permite acompanhar as medidas efetivamente adotadas diante dos riscos identificados, sem duplicar os relatórios exigidos pela legislação federal.

Sustentação jurídica

A proposta encontra fundamento nos arts. 24, I e II, e 37 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei Estadual nº 12.618/2012. Pode ser estruturada como PL ordinário de iniciativa parlamentar, observando o Tema 917 do STF.

Sua implementação poderá utilizar os sistemas e estruturas estaduais existentes, com regulamentação administrativa pelo Executivo. Os alertas terão caráter informativo e preventivo, sem substituir as competências fiscalizatórias do Tribunal de Contas ou criar novos limites fiscais incompatíveis com as normas gerais federais.

DESTINO DO SALDO

O que é

Aperfeiçoa a transparência sobre os superávits financeiros e os recursos orçamentários não executados pelo Estado da Bahia, permitindo acompanhar a origem dos valores, sua finalidade inicial, eventuais vinculações legais e a destinação posteriormente conferida aos recursos.

A proposta estabelece a divulgação integrada e periódica dessas informações, permitindo identificar quanto permaneceu disponível, quanto foi utilizado posteriormente e quais alterações ocorreram na programação original.

Quem atende

Todos os cidadãos baianos, órgãos de fiscalização, pesquisadores, profissionais de contabilidade pública e entidades interessadas no acompanhamento da aplicação dos recursos estaduais.

Por que existe

Embora a legislação já determine a publicação de informações orçamentárias e financeiras, os dados nem sempre são apresentados de maneira integrada que permita compreender facilmente o que aconteceu com recursos não utilizados conforme a programação inicial.

A proposta pretende facilitar o acompanhamento dos saldos e das alterações de destinação, sem confundir disponibilidade financeira com autorização orçamentária.

Problemas que resolve

Amplia a visibilidade sobre recursos não executados, permite acompanhar a utilização posterior dos superávits financeiros e facilita a identificação das justificativas para alterações relevantes na programação orçamentária.

Também possibilita verificar quais recursos possuem destinação legal obrigatória, quais permanecem comprometidos e quais podem ser legalmente utilizados em novas programações.

Sustentação jurídica

A proposta poderá ser apresentada como Projeto de Lei Ordinária, preferencialmente complementando a Lei estadual nº 12.618/2012, observando o art. 37 da Constituição Federal, a Lei nº 4.320/1964 e os arts. 8º, 48 e 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A iniciativa parlamentar encontra amparo no Tema 917 do STF, desde que a norma não reorganize órgãos nem interfira nas atribuições administrativas reservadas ao Executivo. A execução poderá aproveitar o FIPLAN e o Portal Transparência Bahia, ficando os procedimentos internos sujeitos à regulamentação governamental.

A proposta não cria autorização para utilizar recursos vinculados em finalidades diferentes das legalmente previstas, nem dispensa as exigências constitucionais e orçamentárias aplicáveis.

ESTADO EFICIENTE

O que é

Propõe ao Governador a realização de uma avaliação periódica da estrutura administrativa do Estado da Bahia, examinando o dimensionamento dos órgãos públicos, a distribuição de pessoal, as despesas com servidores e as vantagens remuneratórias.

A avaliação deverá identificar sobreposições administrativas, estruturas incompatíveis com as necessidades atuais, oportunidades de racionalização e possibilidades de redistribuição de recursos humanos e materiais, considerando a qualidade dos serviços prestados à população.

Os resultados poderão subsidiar um plano de aperfeiçoamento administrativo, com medidas concretas e justificativas técnicas para sua implementação.

Quem atende

Toda a população baiana, que depende dos serviços públicos estaduais, além dos servidores e gestores responsáveis pelo funcionamento da administração pública.

Por que existe

A estrutura administrativa precisa acompanhar as mudanças nas necessidades da população. Sem avaliações periódicas e integradas, podem persistir sobreposições de atribuições, distribuição inadequada de servidores e despesas que não correspondem às necessidades efetivas dos serviços públicos.

Problemas que resolve

Busca identificar desperdícios administrativos, aperfeiçoar a distribuição de pessoal, evitar a duplicação desnecessária de funções e orientar decisões sobre a organização dos órgãos estaduais.

Também permite examinar a finalidade e o impacto das vantagens remuneratórias, contribuindo para o planejamento de despesas sem presumir a supressão de direitos legalmente assegurados.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se no art. 37 da Constituição Federal e nos arts. 13, 77 e 105 da Constituição da Bahia, observados os princípios da eficiência, da governança pública e as competências privativas do Executivo.

A Indicação é prevista no art. 139 do Regimento Interno da ALBA e permite sugerir medidas administrativas ao Governador sem interferir diretamente na organização dos órgãos ou no regime jurídico dos servidores.

A execução poderá aproveitar as estruturas existentes da Secretaria da Administração, cabendo ao Executivo definir a metodologia, a periodicidade e os procedimentos necessários. Eventuais reformas posteriores deverão observar a iniciativa legislativa constitucionalmente reservada e a legislação fiscal pertinente.

MAPA DA CAPACIDADE MUNICIPAL

O que é

Estabelece diretrizes para aprimorar a análise integrada das condições fiscais, econômicas, territoriais e administrativas dos municípios baianos, aproveitando as informações produzidas pelos órgãos públicos e sistemas oficiais já existentes.

A proposta permite reunir indicadores sobre receitas próprias, dependência de transferências, comprometimento das despesas, capacidade de investimento, condições socioeconômicas e disponibilidade de serviços públicos, identificando vulnerabilidades administrativas e oportunidades de cooperação intermunicipal.

Também contempla estudos técnicos sobre alternativas voluntárias de integração administrativa e compartilhamento de serviços entre municípios, considerando suas condições fiscais, econômicas, populacionais e territoriais.

Esses estudos poderão identificar oportunidades de execução conjunta de atividades administrativas, utilização compartilhada de estruturas, prestação regionalizada de serviços públicos e aproveitamento de instrumentos de cooperação já existentes.

Os resultados deverão ser apresentados com metodologia pública e contextualização das diferenças entre os municípios, sem instituir classificações que determinem sua aptidão para continuar existindo ou imponham reorganizações territoriais e administrativas.

Quem atende

Municípios baianos, especialmente aqueles com limitações fiscais ou administrativas, instituições estaduais responsáveis pelo planejamento regional, consórcios públicos, órgãos de controle e cidadãos interessados nas condições de prestação dos serviços públicos.

Por que existe

Embora a Bahia já disponha de estatísticas econômicas, financeiras e sociais, a análise integrada dessas informações pode facilitar a identificação de vulnerabilidades municipais e oportunidades concretas de cooperação.

Municípios com dificuldades semelhantes nem sempre possuem condições técnicas ou financeiras para avaliar isoladamente alternativas de compartilhamento administrativo e prestação conjunta de serviços.

A proposta busca oferecer subsídios técnicos para essas decisões, sem reproduzir os relatórios de responsabilidade fiscal existentes nem substituir as atribuições de fiscalização do TCM-BA.

Problemas que resolve

Reduz a fragmentação das análises sobre a capacidade municipal, permite relacionar condições fiscais às necessidades territoriais e facilita a identificação de serviços que poderiam ser compartilhados.

Também permite identificar situações em que a cooperação intermunicipal possa reduzir custos administrativos, ampliar a capacidade de atendimento e melhorar o aproveitamento dos recursos públicos.

Os estudos oferecerão subsídios para decisões voluntárias dos municípios sobre integração de atividades, utilização compartilhada de estruturas e desenvolvimento de serviços regionais, sem impor fusões municipais ou alterações compulsórias das administrações.

Sustentação jurídica

A proposta pode ser estruturada como Projeto de Lei estadual de diretrizes gerais de planejamento e transparência, fundamentado nos arts. 25 e 37 da Constituição Federal, preservando a autonomia municipal assegurada pelo art. 18 e os instrumentos de cooperação previstos no art. 241.

A execução deverá aproveitar as informações e estruturas estaduais já existentes, especialmente as bases estatísticas da SEI, os sistemas oficiais de contas públicas e os instrumentos de planejamento regional, deixando ao Poder Executivo a regulamentação e a distribuição interna das responsabilidades.

A iniciativa parlamentar deverá observar o Tema 917 do STF, sem criar órgãos, cargos ou modificar atribuições administrativas internas. Eventuais novas despesas obrigatórias deverão atender às exigências fiscais aplicáveis, inclusive ao art. 113 do ADCT.

Os estudos técnicos terão caráter informativo e de apoio ao planejamento, não produzindo automaticamente alterações de limites territoriais, fusões municipais ou reorganização compulsória das administrações. Qualquer modificação territorial deverá observar o procedimento constitucional e a legislação federal específica.

PROJETOS EM CONSÓRCIO

O que é

Propõe ao Governo da Bahia aperfeiçoar a assistência técnica voluntária prestada aos municípios e consórcios públicos, com foco na melhoria da capacidade administrativa e na estruturação e execução de projetos de interesse individual ou compartilhado.

A iniciativa poderá contemplar apoio ao planejamento, elaboração de projetos, estudos de viabilidade, orientação sobre fontes de financiamento, capacitação de equipes, organização de procedimentos administrativos e acompanhamento das etapas preparatórias dos investimentos.

No campo da infraestrutura, poderá oferecer capacitação e orientação técnica sobre planejamento de obras, elaboração de projetos básicos e executivos, preparação de contratações, elaboração de cronogramas, gerenciamento de riscos, fiscalização contratual e acompanhamento físico-financeiro.

Também poderá apoiar municípios e consórcios na preparação de projetos compartilhados de infraestrutura e serviços públicos, respeitando a autonomia administrativa de cada ente.

A atuação poderá ocorrer tanto por atendimento individualizado às prefeituras quanto por cooperação com consórcios e outras estruturas intermunicipais legalmente constituídas.

Os diagnósticos disponíveis, inclusive os reunidos pelo Mapa da Capacidade Municipal, poderão subsidiar a identificação das necessidades de apoio, sem condicionar automaticamente a participação dos municípios a classificações de desempenho.

Quem atende

Municípios baianos, especialmente aqueles com limitações técnicas ou administrativas, e consórcios públicos que necessitem de apoio para planejar, contratar, executar e acompanhar projetos de infraestrutura e serviços públicos.

Por que existe

Municípios podem enfrentar dificuldades na elaboração de projetos, na preparação de licitações, na fiscalização de contratos e na prestação de contas de investimentos.

Essas limitações podem aumentar riscos de atrasos, contratações inadequadas e perda de oportunidades de financiamento ou cooperação.

A proposta utiliza as capacidades técnicas estaduais e os instrumentos existentes para fortalecer a atuação municipal, sem criar estruturas paralelas.

Problemas que resolve

Busca reduzir deficiências técnicas no planejamento e acompanhamento de investimentos, facilitar a elaboração de projetos compartilhados e melhorar a capacidade das administrações municipais para executar obras e serviços.

Também permite disponibilizar orientações sobre prevenção de paralisações, acompanhamento de cronogramas e gerenciamento de contratos, preservando as responsabilidades legais dos gestores e fiscais municipais.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 18, 23 e 241 da Constituição Federal, na Lei nº 11.107/2005 e nas normas nacionais de contratações públicas, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

A implementação poderá utilizar as estruturas estaduais existentes, mediante Indicação ao Governador.

A cooperação será voluntária. O apoio técnico estadual não substituirá o planejamento, a fiscalização ou a tomada de decisões que sejam de responsabilidade municipal, nem as competências fiscalizatórias do TCM-BA.

Nos empreendimentos financiados por transferências estaduais, deverão ser preservadas as responsabilidades previstas no respectivo instrumento de cooperação.

DO REPASSE AO RESULTADO

O que é

Estabelece diretrizes complementares de transparência, objetividade e acompanhamento dos programas estaduais de cooperação financeira com municípios, abrangendo as transferências voluntárias realizadas mediante convênios e outros instrumentos legalmente admitidos.

Nos programas sujeitos a seleção ou distribuição discricionária de recursos, deverão ser divulgados previamente os objetivos, critérios de participação e seleção, requisitos técnicos e parâmetros utilizados para definição das prioridades.

Os critérios poderão considerar, conforme a finalidade de cada programa, necessidades territoriais, população atendida, vulnerabilidade social, relevância do projeto, viabilidade de execução e capacidade de manutenção dos serviços financiados.

Após a celebração dos instrumentos, a transparência deverá permitir acompanhar o município beneficiado, a finalidade, os valores previstos e efetivamente transferidos, as contrapartidas, a situação da execução física e financeira, os resultados demonstrados e eventuais pendências de prestação de contas.

Nos programas estaduais específicos de cooperação voluntária em saúde, a publicidade poderá incluir indicadores de qualidade assistencial, acesso, cobertura e resultados, definidos conforme o objeto do apoio e os instrumentos de planejamento do SUS.

Em relação às transferências regulares destinadas ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde, a proposta deverá respeitar integralmente o regime da LC nº 141/2012, inclusive os critérios de necessidades de saúde da população, as pactuações na Comissão Intergestores Bipartite e a aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde.

A divulgação dos indicadores dessas transferências não poderá ser convertida em condição adicional e unilateral para retenção de recursos legalmente devidos.

Quando os recursos decorrerem de emenda parlamentar, as informações deverão ser relacionadas às disponibilizadas pelo projeto Emenda às Claras, evitando cadastros e registros duplicados.

A política utilizará os sistemas estaduais e nacionais existentes, sem estabelecer outro mecanismo de prestação de contas que substitua os legalmente exigidos.

Quem atende

Municípios baianos, população beneficiária dos investimentos estaduais, órgãos responsáveis pela cooperação financeira e instituições de controle.

Por que existe

A Bahia já dispõe de instrumentos de transparência sobre convênios e transferências de recursos públicos.

Entretanto, a apresentação integrada dos critérios de escolha, valores transferidos, andamento da execução e resultados alcançados pode facilitar a compreensão sobre a aplicação desses recursos.

Na saúde, também é necessário distinguir os programas voluntários de apoio do financiamento regular do SUS, cuja distribuição já está submetida a regras nacionais específicas.

Problemas que resolve

Amplia a transparência sobre a seleção dos beneficiários de programas voluntários, facilita o acompanhamento da execução e permite relacionar os recursos transferidos às entregas realizadas.

Também favorece a divulgação dos indicadores pertinentes aos programas de saúde municipal sem instituir penalidades automáticas ou condições incompatíveis com o financiamento obrigatório do SUS.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37, 70 e 198 da Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar nº 141/2012 e na

legislação estadual de acesso à informação e cooperação administrativa, especialmente a Lei baiana nº 14.634/2023.

Pode ser estruturado como PL de transparência e critérios gerais aplicáveis à cooperação financeira estadual, preservando a iniciativa do Executivo para o planejamento orçamentário e a regulamentação administrativa.

As transferências constitucionais e legalmente obrigatórias não serão submetidas aos critérios seletivos dessa política. O financiamento regular do SUS observará os arts. 19 a 21 da LC nº 141/2012, as pactuações interfederativas e o controle social legalmente previstos.

A implementação poderá aproveitar o Portal Transparência Bahia, o FIPLAN, o SICON e os sistemas oficiais de informação e financiamento da saúde, observando o Tema 917 do STF e as exigências fiscais pertinentes.

RESULTADO ÀS CLARAS

O que é

Estabelece diretrizes para ampliar a transparência e a compreensão dos resultados das políticas públicas estaduais, reunindo, em formato acessível, informações sobre desempenho, qualidade dos serviços, execução financeira e integridade administrativa.

A proposta contempla especialmente saúde, educação, saneamento, habitação e desenvolvimento econômico, utilizando indicadores produzidos pelas estruturas públicas e sistemas oficiais já existentes.

As informações deverão permitir acompanhar, quando aplicável, a evolução dos resultados, as metas previstas e alcançadas, os recursos empregados, a abrangência territorial e a metodologia utilizada na elaboração dos indicadores.

Na dimensão habitacional, a transparência poderá contemplar, de maneira consolidada e acessível, os investimentos previstos e executados, os programas e municípios atendidos, a quantidade de unidades habitacionais contratadas, concluídas e entregues, as intervenções de melhoria habitacional e os resultados dos programas estaduais de regularização fundiária.

O acompanhamento também poderá considerar custos previstos e realizados, situação de execução, evolução das entregas e disponibilidade das infraestruturas e serviços públicos associados aos empreendimentos, quando aplicável.

As informações sobre custo por unidade ou intervenção deverão ser acompanhadas de contextualização metodológica, considerando características territoriais, padrões construtivos, condições do terreno e diferenças entre as modalidades de atendimento habitacional.

A proposta também poderá estabelecer diretrizes para divulgação de informações consolidadas de integridade administrativa, incluindo planos de integridade, medidas preventivas e resultados das atividades de controle, preservados os sigilos legalmente protegidos.

A apresentação deverá distinguir resultados efetivamente atribuíveis às ações estaduais de indicadores influenciados por fatores externos ou por competências de outros entes federativos.

A política deverá aproveitar os instrumentos de monitoramento do PPA, os sistemas oficiais de execução orçamentária e os registros setoriais existentes, sem criar mecanismos de prestação de contas paralelos.

Quem atende

População baiana, usuários dos serviços públicos estaduais, beneficiários dos programas habitacionais, pesquisadores, órgãos de controle, gestores públicos e instituições de acompanhamento das políticas estaduais.

Por que existe

A Bahia já realiza avaliações do PPA e acompanhamento de metas e execução física e financeira, mas a divulgação em documentos técnicos nem sempre facilita a compreensão da relação entre recursos empregados, serviços prestados e resultados alcançados.

No setor habitacional, a Lei nº 14.800/2024 já prevê transparência e monitoramento da execução física e orçamentária. A Sedur também disponibiliza informações de pagamentos, despesas, convênios e outros registros administrativos.

A proposta não pretende criar essas obrigações novamente. Busca integrar sua apresentação pública e permitir que o cidadão acompanhe as entregas concretas dos investimentos habitacionais ao lado dos demais resultados das políticas estaduais.

Problemas que resolve

Reduz a fragmentação dos dados, facilita o acompanhamento da qualidade dos serviços e permite comparar resultados ao longo do tempo.

No campo habitacional, melhora a compreensão da relação entre investimentos, obras realizadas, unidades entregues, regularizações concluídas e condições de infraestrutura dos empreendimentos.

Também permite identificar situações em que a execução financeira ou o cumprimento de uma meta quantitativa não correspondam, isoladamente, à conclusão efetiva do atendimento previsto.

A política não estabelecerá classificações automáticas de gestores, penalidades ou consequências funcionais decorrentes dos indicadores divulgados.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37, 70 e 74 da Constituição Federal, na Lei de Acesso à Informação e na legislação estadual de planejamento e avaliação.

Poderá ser apresentada como PL parlamentar de transparência e publicidade de indicadores, preferencialmente aperfeiçoando a Lei estadual nº 12.618/2012, sem substituir o PPA ou os regimes específicos de prestação de contas.

Na dimensão habitacional, deverá respeitar os mecanismos previstos na Lei nº 14.800/2024 e utilizar as estruturas estaduais responsáveis pela execução e pelo acompanhamento dos programas.

A implementação poderá aproveitar a Seplan, a SEI, a Sedur e os sistemas oficiais de transparência, cabendo ao Executivo definir os indicadores técnicos, a forma de integração e a distribuição administrativa das responsabilidades.

A iniciativa deverá observar o Tema 917 do STF, sem criação de órgãos, cargos ou alteração de atribuições internas. Eventuais novas despesas obrigatórias dependerão do cumprimento das exigências fiscais aplicáveis.

ANTICAPTURA

O que é

Estabelece diretrizes estaduais para aperfeiçoar a prevenção, identificação e tratamento de riscos de utilização de contratos, convênios e transferências de recursos estaduais por organizações criminosas.

A proposta busca incorporar aos instrumentos de gestão de riscos e integridade já existentes medidas específicas de prevenção à captura criminosa, abrangendo situações em que estruturas empresariais, relações contratuais ou intermediários possam ser utilizados para ocultar a atuação de organizações criminosas e desviar recursos públicos.

As diretrizes poderão contemplar diligências proporcionais ao risco da contratação ou parceria, verificação de informações legalmente acessíveis, atenção a indícios documentados de interposição irregular de pessoas, rastreabilidade das decisões administrativas e acompanhamento de riscos durante a execução.

Situações identificadas deverão ser documentadas e encaminhadas às autoridades competentes para apuração, respeitando o sigilo legal, a proteção de dados e as atribuições de cada instituição.

A proposta não criará novas hipóteses autônomas de impedimento de licitar, contratar ou receber recursos públicos baseadas exclusivamente em suspeitas.

Quem atende

Administração Pública estadual, cidadãos beneficiários dos serviços financiados pelo Estado, empresas e organizações que participem regularmente de contratações e parcerias públicas, além dos órgãos responsáveis pelo controle e pela proteção dos recursos estaduais.

Por que existe

A Bahia já possui o Programa Bahia de Integridade Pública, mecanismos de gerenciamento de riscos nas contratações e regulamentação específica sobre programas de integridade em contratos de grande vulto.

Entretanto, a existência dessas ferramentas gerais não elimina a necessidade de aperfeiçoar a identificação de riscos específicos de captura criminosa na contratação, na execução contratual e na destinação de recursos públicos.

A proposta acrescenta essa finalidade específica aos instrumentos já existentes, sem instituir outro programa geral de integridade administrativa.

Problemas que resolve

Busca reduzir vulnerabilidades administrativas que possam facilitar a utilização de empresas, contratos, convênios ou instrumentos de cooperação para ocultação de atividades criminosas e desvio de recursos estaduais.

Permite aperfeiçoar a identificação de situações de risco, documentar as medidas preventivas adotadas e fortalecer a cooperação legal entre os órgãos de controle administrativo e as instituições responsáveis pela investigação.

Os mecanismos deverão distinguir suspeitas, indícios e fatos comprovados, impedindo a aplicação de consequências restritivas sem fundamento legal, motivação adequada e procedimento que assegure as garantias pertinentes.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37, 70 e 144 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente nas disposições sobre gestão de riscos e controle preventivo das contratações, e na legislação nacional de responsabilização administrativa e enfrentamento à criminalidade organizada.

Pode ser estruturado como Projeto de Lei estadual de diretrizes complementares de integridade e proteção dos recursos públicos, respeitando a competência privativa da União sobre normas gerais de licitação, Direito Penal, Direito Processual e proteção de dados pessoais.

A execução deverá aproveitar o Programa Bahia de Integridade Pública, as unidades de controle interno, os órgãos responsáveis pelas contratações e as demais autoridades estaduais competentes, sem criar novas estruturas administrativas.

A definição de procedimentos investigativos, rotinas operacionais e acordos de intercâmbio de informações deverá permanecer com as autoridades legalmente responsáveis, podendo ser objeto de Indicação ao Executivo.

A iniciativa parlamentar deverá observar o Tema 917 do STF, deixando ao Executivo a organização administrativa e a regulamentação dos procedimentos internos. Eventuais novas despesas obrigatórias deverão atender às exigências fiscais aplicáveis.

PRODUTIVIDADE DIGITAL

O que é

Propõe ao Governo da Bahia ampliar e integrar as ações estaduais de modernização tecnológica de micro, pequenas e médias empresas, associando a adoção de novas tecnologias à qualificação profissional necessária para utilizá-las.

A iniciativa poderá contemplar diagnósticos de maturidade tecnológica, orientação para modernização de processos produtivos, difusão de ferramentas digitais, automação, gestão de dados, segurança digital e soluções de inteligência artificial adequadas à realidade dos empreendimentos.

Também poderá incentivar parcerias com instituições de ensino técnico e superior, centros de pesquisa, entidades de apoio empresarial e instituições de formação profissional para oferecer capacitação aplicada em competências digitais, matemática aplicada, programação, engenharia e tecnologias produtivas.

As ações deverão considerar as vocações econômicas regionais, a viabilidade técnica e a capacidade financeira dos empreendimentos, aproveitando programas e instrumentos de fomento já existentes.

Quem atende

Micro, pequenas e médias empresas baianas e seus trabalhadores, especialmente empreendimentos que necessitem modernizar processos, incorporar ferramentas tecnológicas e desenvolver competências profissionais relacionadas à sua atividade produtiva.

Por que existe

A Bahia já possui o Marco Legal Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, instituído pela Lei nº 14.315/2021, além de programas de apoio à inovação e experiências de transformação digital de pequenos negócios.

A proposta não pretende criar outro marco geral de inovação nem simplesmente repetir editais existentes. Busca aproximar a assistência tecnológica da qualificação dos trabalhadores, para que os investimentos em modernização possam ser efetivamente incorporados à operação cotidiana das empresas.

Problemas que resolve

Busca reduzir dificuldades de adoção tecnológica, facilitar o acesso à orientação especializada e conectar a formação profissional às competências necessárias para modernização de processos produtivos.

Também permite acompanhar resultados como utilização efetiva das soluções implantadas, qualificação de trabalhadores e melhorias de processos, considerando as particularidades de cada setor.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 170, 174, 218 e 219 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 10.973/2004 e na Lei baiana nº 14.315/2021, regulamentada pelo Decreto estadual nº 22.327/2023.

A implementação poderá aproveitar as estruturas da SECTI, Fapesb, SDE e Setre, além de instrumentos de cooperação com instituições de ensino e de apoio empresarial.

Por envolver direcionamento administrativo, integração de programas e eventuais instrumentos financeiros, a proposta é encaminhada inicialmente por Indicação ao Executivo.

Novos incentivos tributários, subvenções ou despesas obrigatórias dependerão dos instrumentos legislativos, orçamentários e fiscais pertinentes.

ACESSO PÚBLICO SEM FAVORECIMENTO

O que é

Estabelece diretrizes de transparência e impessoalidade no acesso às informações públicas e nas atividades de comunicação institucional dos órgãos do Estado da Bahia, com atenção às condições de atendimento à imprensa.

A proposta prevê que os critérios para credenciamento de profissionais e veículos de comunicação em eventos institucionais sujeitos a restrições de acesso sejam previamente definidos, publicizados e relacionados a necessidades objetivas, como capacidade física, segurança, organização e natureza da atividade.

Eventuais limitações de acesso deverão possuir justificativa compatível com essas condições, sem discriminação fundada exclusivamente na orientação editorial do veículo, no conteúdo de críticas lícitas ou na ausência de alinhamento com a administração estadual.

Nos eventos oficialmente abertos à imprensa, a divulgação de informações institucionais de interesse geral deverá observar critérios impessoais e utilizar, sempre que possível, canais públicos acessíveis.

A proposta também poderá contemplar a divulgação dos procedimentos de credenciamento, dos canais para pedidos de esclarecimento e das justificativas administrativas para eventuais restrições individualizadas.

Essas diretrizes não criarão credencial profissional obrigatória, não substituirão os mecanismos da Lei de Acesso à Informação e não estabelecerão obrigação de autoridades concederem entrevistas individuais.

Quem atende

Profissionais e veículos de comunicação, pesquisadores e cidadãos interessados no acesso às informações públicas estaduais.

Por que existe

A Lei Federal nº 12.527/2011 já assegura a qualquer interessado o direito de solicitar informações públicas, enquanto a Lei baiana nº 12.618/2012 disciplina esse acesso no âmbito estadual.

O projeto não cria um direito exclusivo para jornalistas. Seu conteúdo adicional consiste em conferir maior transparência e impessoalidade às condições administrativas de acesso a atividades institucionais e aos procedimentos de credenciamento quando forem necessários.

Problemas que resolve

Busca reduzir a falta de clareza sobre os critérios utilizados no credenciamento e no atendimento institucional, permitindo verificar os fundamentos das restrições de acesso.

Também facilita o acesso público às informações divulgadas em atividades oficiais, preservando os direitos dos profissionais de imprensa e dos demais interessados.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 5º, IX, XIV e XXXIII, 37 e 220 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 12.527/2011 e na Lei estadual nº 12.618/2012.

A proposta observará a jurisprudência do STF sobre liberdade de imprensa, especialmente a ADPF 130, sem regulamentar o exercício profissional, criar responsabilidade civil ou penal especial, disciplinar conteúdo editorial ou instituir qualquer forma de censura prévia.

A organização de eventos continuará sujeita a critérios legítimos de segurança, capacidade, proteção de dados pessoais e preservação de informações legalmente sigilosas.

A iniciativa parlamentar deverá limitar-se às garantias gerais de publicidade e impessoalidade, deixando a regulamentação operacional e a distribuição das responsabilidades administrativas ao Executivo, conforme o Tema 917 do STF.

SERVIÇO PÚBLICO RESILIENTE

O que é

Estabelece diretrizes para fortalecer a segurança cibernética e a continuidade dos serviços digitais da Administração Pública estadual, com atenção especial aos sistemas cuja indisponibilidade possa prejudicar serviços essenciais e o atendimento à população.

A proposta busca incorporar aos instrumentos estaduais de governo digital mecanismos permanentes de identificação de riscos, prevenção de incidentes, proteção de informações e recuperação dos serviços afetados.

Poderá contemplar diretrizes para a classificação dos serviços digitais conforme sua criticidade, adoção de medidas proporcionais de proteção, manutenção de cópias de segurança, avaliação de vulnerabilidades e acompanhamento das condições de continuidade operacional.

Também prevê a utilização de planos de resposta e recuperação de incidentes, com definição de procedimentos técnicos pela Administração competente, realização de testes periódicos e registro das ações necessárias ao restabelecimento dos serviços.

Nos casos de incidentes relevantes, os procedimentos deverão permitir documentar sua ocorrência, os impactos identificados, as providências adotadas e as medidas posteriores de aperfeiçoamento.

A transparência pública deverá incluir informações consolidadas sobre a disponibilidade dos serviços essenciais, incidentes relevantes e resultados agregados das medidas de continuidade, sem divulgar vulnerabilidades exploráveis, detalhes da arquitetura tecnológica ou informações que comprometam a segurança dos sistemas.

A proposta utilizará a Estratégia de Governo Digital da Bahia, a infraestrutura da Prodeb e os mecanismos de governança e proteção de dados existentes, sem instituir outra estrutura obrigatória de segurança cibernética.

Quem atende

Cidadãos que utilizam serviços digitais estaduais, servidores públicos, órgãos e entidades da Administração e instituições responsáveis pela proteção e continuidade das informações e serviços públicos.

Por que existe

A Bahia já possui iniciativas de segurança digital. A Prodeb oferece serviços de proteção tecnológica e atua na segurança dos ambientes computacionais estaduais.

O Estado também mantém uma Estratégia de Governo Digital que contempla políticas de segurança cibernética, gestão de riscos e modernização da infraestrutura tecnológica.

A carteira estadual de governo digital prevê inclusive mecanismos de contingência e operações de segurança para serviços críticos.

A proposta não pretende apresentar essas atividades como inéditas, mas estabelecer diretrizes gerais de continuidade, documentação, acompanhamento de resultados e transparência compatível com a segurança dos serviços.

Problemas que resolve

Fortalece a prevenção e o acompanhamento dos riscos que possam comprometer sistemas estaduais, facilita o planejamento da recuperação de serviços e permite avaliar sua continuidade ao longo do tempo.

Também amplia a rastreabilidade das medidas adotadas após incidentes, sem expor informações que possam facilitar novos ataques.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 5º, LXXIX, 25, § 1º, e 37 da Constituição Federal, na Lei nº 13.709/2018 e na legislação estadual de governo digital e proteção de dados.

Deverá observar a Política Nacional de Cibersegurança, instituída pelo Decreto Federal nº 11.856/2023, e a Estratégia Nacional de Cibersegurança, instituída pelo Decreto nº 12.573/2025, que contempla segurança e resiliência dos serviços essenciais.

No âmbito estadual, poderá complementar a Estratégia de Governo Digital instituída pelo Decreto nº 23.792/2025 e a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais prevista no Decreto nº 24.105/2025.

A proposta será estruturada como PL de diretrizes gerais para os serviços estaduais, sem criar cargos, órgãos, centros de operações ou atribuições administrativas internas reservadas ao Executivo.

Os procedimentos técnicos, a definição de responsabilidades operacionais e eventuais contratações permanecerão sob regulamentação administrativa, utilizando as estruturas estaduais existentes.

A criação de crimes, regras nacionais de investigação cibernética ou regime geral autônomo de proteção de dados pessoais ficará fora do alcance da proposta.

A iniciativa legislativa deverá observar o Tema 917 do STF, separando as questões de iniciativa parlamentar das exigências de impacto orçamentário decorrentes de eventuais novas despesas.

FUNDO SOBERANO DA BAHIA — FSBa

O que é

Cria uma estratégia estadual permanente para transformar receitas extraordinárias e retornos financeiros do Estado em **patrimônio público de longo prazo**, destinado a proteger as futuras gerações, reduzir a vulnerabilidade fiscal da Bahia e financiar investimentos capazes de ampliar e diversificar sua economia.

O Fundo Soberano da Bahia funcionará por meio de duas frentes complementares.

A primeira será a **Reserva Soberana**, responsável pela formação de poupança pública. Parte dos recursos que ingressarem no fundo deverá permanecer capitalizada e investida segundo critérios de segurança, liquidez, diversificação, rentabilidade e controle de risco. O patrimônio acumulado não poderá ser utilizado livremente para despesas correntes e terá regras específicas para utilização em situações excepcionais de queda relevante e persistente das receitas estaduais.

A segunda será a **Carteira de Desenvolvimento Estratégico**, destinada a investimentos capazes de gerar novas atividades econômicas, infraestrutura produtiva, inovação, industrialização, aumento de produtividade e novas fontes permanentes de emprego, renda e arrecadação.

Dentro dessa carteira funcionará o **MOTOR LOCAL — Programa de Transição Econômica dos Municípios**, voltado a territórios excessivamente dependentes de uma única atividade econômica, de receitas extraordinárias ou de uma base produtiva reduzida.

O MOTOR LOCAL não funcionará como transferência de dinheiro para cobrir déficits das prefeituras. Cada território atendido deverá possuir um **Plano de Transição Econômica Local**, baseado em diagnóstico econômico e projetos concretos capazes de criar uma nova base produtiva.

O fundo poderá financiar ou investir, conforme a modalidade juridicamente adequada, em infraestrutura econômica, agroindústria, indústria, tecnologia, energia, logística, turismo, economia digital, inovação, empresas, cooperativas e outros empreendimentos economicamente sustentáveis.

Os recursos recuperados por financiamentos, participações e demais investimentos retornarão ao patrimônio do fundo, permitindo que o capital público seja reutilizado em novos projetos.

Quem atende

A política atende toda a Bahia ao criar patrimônio público permanente e uma reserva financeira para períodos de maior vulnerabilidade fiscal.

A vertente de desenvolvimento atenderá regiões e municípios selecionados por critérios técnicos, especialmente aqueles com forte concentração econômica, baixa diversificação produtiva, dependência excessiva de receitas extraordinárias ou potencial econômico ainda subaproveitado.

Os investimentos poderão alcançar empreendimentos privados, cooperativas, produtores, projetos de inovação e infraestrutura econômica vinculados ao desenvolvimento do território, além de projetos públicos cuja finalidade seja diretamente necessária à implantação de novas cadeias produtivas.

A participação municipal deverá ser voluntária e respeitar a autonomia dos Municípios.

Por que existe

Receitas extraordinárias podem produzir prosperidade temporária sem produzir riqueza permanente. Quando recursos excepcionais são integralmente incorporados ao gasto corrente, o patrimônio acaba junto com a fonte que o originou.

Da mesma forma, transferir recursos repetidamente para um território economicamente vulnerável pode aliviar dificuldades imediatas sem modificar a estrutura que gera essa dependência.

O Fundo Soberano da Bahia parte de outra lógica:

riqueza extraordinária → patrimônio permanente → retorno financeiro → investimento produtivo → novas atividades econômicas → novas fontes de riqueza.

O objetivo não é tornar municípios independentes das transferências constitucionais — que fazem parte do próprio federalismo brasileiro —, mas aumentar sua **autonomia econômica**, diversificar sua produção e reduzir sua vulnerabilidade a uma única fonte de renda.

A experiência do Espírito Santo demonstra que é possível reunir, dentro de um fundo soberano estadual, uma função de desenvolvimento econômico estratégico e outra de poupança intergeracional e anticíclica.

Na Bahia, porém, já existe o FUNDESE, cuja legislação permite financiar programas de desenvolvimento econômico, diversificação e interiorização de atividades produtivas. Por isso, o novo desenho não deve simplesmente reproduzir outro fundo de desenvolvimento.

Problemas que resolve

Cria uma barreira institucional contra o consumo integral de receitas extraordinárias, transformando parte desses recursos em patrimônio pertencente às gerações futuras.

Reduz a exposição do Estado a períodos de forte deterioração fiscal ao formar uma reserva anticíclica com regras prévias para capitalização e utilização.

Evita que desenvolvimento regional seja confundido com simples transferência de recursos para prefeituras.

O MOTOR LOCAL exige que cada intervenção esteja associada a uma estratégia econômica verificável. Antes de receber investimento, o território deverá identificar quais setores possuem viabilidade econômica, quais gargalos impedem seu desenvolvimento e quais investimentos são capazes de removê-los.

A seleção deverá considerar critérios como potencial de geração de empregos e renda, investimento privado mobilizado, aumento de produtividade, capacidade de exportar bens ou serviços para fora do território, formação de fornecedores locais, inovação, sustentabilidade financeira e diversificação da matriz econômica.

A liberação dos investimentos poderá ocorrer em etapas vinculadas ao cumprimento de metas e à execução física e financeira dos projetos.

O fundo não deverá ser utilizado para pagamento ordinário de pessoal, manutenção cotidiana das prefeituras, cobertura indiscriminada de déficits municipais, refinanciamento automático de má gestão ou despesas sem relação demonstrável com desenvolvimento econômico.

O modelo também permite que o Estado deixe de escolher projetos apenas pela existência de demanda política local. A prioridade passa a ser determinada por **viabilidade econômica, impacto estrutural e capacidade de produzir retorno econômico ou financeiro mensurável.**

Um município predominantemente mineral, por exemplo, poderia ter um plano voltado à instalação de agroindústria, energia, logística ou indústria de transformação. Um território com vocação turística poderia receber infraestrutura estratégica e investimentos empresariais vinculados à expansão da cadeia. Outro poderia desenvolver um polo tecnológico ou industrial.

O objetivo final não é sustentar indefinidamente o município com recursos do fundo. É criar as condições para que, no futuro, **o próprio território produza a riqueza que antes precisava receber de fora.**

Sustentação jurídica

O modelo encontra fundamento nas competências estaduais em matéria econômica, financeira e de planejamento do desenvolvimento, preservada a

autonomia municipal. A adesão dos Municípios ao MOTOR LOCAL deve ser voluntária, sem imposição estadual sobre planejamento ou administração municipal.

A designação **Fundo Soberano da Bahia** é juridicamente defensável no contexto brasileiro. O Espírito Santo possui, por Lei Complementar nº 914/2019, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, enquanto Maricá mantém por legislação municipal seu Fundo Soberano, inclusive com objetivos de poupança pública, diversificação econômica e criação de novas fontes de receita.

A Bahia já possui o FUNDESE. Portanto, antes da criação de uma nova estrutura paralela, o desenho deverá aproveitar e reorganizar instrumentos existentes sempre que tecnicamente possível. Isso é especialmente importante porque o art. 167, XIV, da Constituição Federal veda a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados por receitas orçamentárias vinculadas ou execução direta por órgão ou entidade existente.

A arquitetura mais segura é utilizar o FUNDESE e as estruturas estaduais já existentes como base operacional da vertente de desenvolvimento, criando regime patrimonial próprio para a parcela soberana e segregação contábil e financeira entre a **Reserva Soberana** e a **Carteira de Desenvolvimento Estratégico**. A legislação do FUNDESE já contempla financiamento de programas de desenvolvimento econômico, o que reduz a necessidade de criar nova burocracia.

A política deverá estabelecer uma **regra de capitalização**, garantindo que parcela dos novos ingressos e dos rendimentos permaneça formando patrimônio. O percentual somente deverá ser definido após estudo fiscal e atuarial-financeiro próprio, evitando fixação arbitrária de valores.

Os recursos do Fundo poderão decorrer de receitas extraordinárias de titularidade estadual cuja utilização seja legalmente disponível, retornos de investimentos e financiamentos, rendimentos financeiros, dotações autorizadas e outras fontes previstas em lei. Receitas constitucional ou legalmente vinculadas deverão permanecer integralmente submetidas às respectivas destinações.

A política de investimentos deverá separar claramente a carteira destinada à preservação patrimonial daquela destinada ao desenvolvimento econômico, estabelecer limites de risco e concentração, critérios de liquidez, transparência dos ativos, prestação periódica de contas e avaliação independente de desempenho.

A Reserva Soberana deverá possuir critérios objetivos para resgate excepcional, evitando que mudanças circunstanciais transformem o patrimônio acumulado em fonte ordinária de financiamento do orçamento.

Os investimentos do MOTOR LOCAL deverão partir de estudos técnicos e possuir indicadores anteriores e posteriores à intervenção, permitindo medir se houve efetivamente diversificação econômica, geração de atividade produtiva e redução da vulnerabilidade do território.

Do ponto de vista da iniciativa legislativa, há uma limitação relevante para um deputado estadual. O art. 77 da Constituição baiana reserva ao Governador projetos sobre matéria tributária e orçamentária e sobre criação, estruturação e competências de Secretarias e demais órgãos da Administração Pública.

O Tema 917 do STF estabelece que a simples geração de despesa não torna uma lei parlamentar inconstitucional, desde que ela não interfira na estrutura administrativa, nas atribuições de órgãos ou no regime dos servidores. Isso, porém, não elimina as reservas específicas de iniciativa existentes para a arquitetura orçamentária e administrativa do fundo.

Por essa razão, o instrumento parlamentar mais seguro é uma **Indicação ao Governador propondo a instituição do Fundo Soberano da Bahia e a reorganização da legislação do FUNDESE**, acompanhada do desenho completo da política. A implementação financeira deve ocorrer posteriormente por **Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo**, com os ajustes necessários no orçamento, na administração dos recursos e na legislação dos fundos existentes.

Essa divisão preserva integralmente o conceito sem criar artificialmente uma arquitetura vulnerável a questionamentos de iniciativa. Ela também segue a premissa de utilizar órgãos e estruturas já existentes antes de criar novas entidades, conforme o método adotado para as propostas.

Em síntese, o Fundo Soberano da Bahia teria uma regra simples: parte da riqueza extraordinária do presente é preservada; essa riqueza gera novos retornos; e uma parcela disciplinada da capacidade do fundo é utilizada para criar as fontes de riqueza do futuro.

BAHIA ELÉTRICA

O que é

Cria uma política estadual para transformar progressivamente a malha logística da Bahia em uma rede preparada para caminhões e veículos elétricos e híbridos de alta eficiência.

A proposta integra financiamento para renovação da frota, incentivos à aquisição e conversão de caminhões, implantação de corredores rodoviários de recarga, geração de energia solar em postos e áreas de apoio e simplificação máxima das autorizações que estiverem sob responsabilidade do Estado.

Para os caminhoneiros, especialmente transportadores autônomos, cooperativas e pequenas transportadoras, a política facilitará o acesso a linhas de crédito e financiamento disponíveis por instituições como BNDES e Desenbahia para aquisição de caminhões elétricos e híbridos, instalação de equipamentos de recarga e, quando tecnicamente possível e devidamente homologada, conversão de veículos já existentes.

O Estado também poderá adotar mecanismos de facilitação de garantias, integração com fundos garantidores, redução da burocracia documental e incentivos tributários juridicamente possíveis, tornando a substituição gradual da frota economicamente mais acessível.

Nas rodovias estaduais serão estruturados **Corredores Elétricos de Carga**, planejados de acordo com o fluxo de caminhões, distância entre pontos de abastecimento, capacidade da rede elétrica, polos agrícolas e industriais, centros logísticos, regiões produtoras, portos e principais rotas de distribuição e escoamento da produção.

Nas rodovias federais estratégicas para a economia baiana, a expansão da infraestrutura poderá ocorrer por meio de cooperação com a União, concessionárias e demais instituições responsáveis.

A política também cria o conceito de **Posto Solar**. Postos de combustíveis, restaurantes rodoviários, centros logísticos e outras áreas de apoio que instalem sistemas de geração de energia solar poderão ter acesso a crédito verde, procedimentos administrativos estaduais simplificados e incentivos fiscais juridicamente disponíveis, desde que ofereçam pontos públicos de carregamento para veículos elétricos.

Nos corredores considerados estratégicos para o transporte de mercadorias, a política deverá estimular a instalação de equipamentos com capacidade adequada para recarga de caminhões e outros veículos pesados.

Assim, o posto deixa de funcionar exclusivamente como ponto de abastecimento de combustíveis e pode se transformar gradualmente em um **polo rodoviário de energia**, produzindo eletricidade, armazenando energia e atendendo veículos leves e pesados.

Quem atende

Caminhoneiros autônomos, cooperativas, pequenas e médias transportadoras, produtores rurais, empresas de logística, centros de distribuição, postos de combustíveis e empreendimentos instalados ao longo das rodovias.

Também beneficia empresas relacionadas à geração solar, baterias, armazenamento de energia, carregadores, veículos elétricos, componentes automotivos e novas tecnologias de transporte.

Indiretamente, a política alcança praticamente toda a economia baiana, porque agricultura, indústria, comércio, construção civil, supermercados e inúmeras outras atividades dependem diariamente do transporte rodoviário de mercadorias.

Por que existe

A eletrificação do transporte de cargas enfrenta atualmente dois grandes obstáculos ao mesmo tempo: o elevado custo inicial dos caminhões e a insuficiência da infraestrutura de recarga.

Sem uma rede confiável de carregadores nas principais rodovias, caminhoneiros e transportadoras têm dificuldade para justificar economicamente a aquisição de veículos elétricos.

Ao mesmo tempo, sem uma frota crescente de caminhões elétricos circulando, postos e investidores têm menos incentivo para instalar carregadores de alta potência.

A proposta enfrenta os dois problemas simultaneamente.

Ao facilitar a aquisição dos veículos enquanto estimula a expansão da infraestrutura, o Estado ajuda a criar um ciclo econômico:

mais pontos de recarga tornam os caminhões elétricos mais viáveis; mais caminhões aumentam a utilização dos carregadores; maior utilização atrai novos investimentos privados; e novos investimentos ampliam novamente a infraestrutura disponível.

A Bahia também possui condições particularmente favoráveis para essa transformação por reunir grande capacidade de geração de energia renovável, importantes corredores rodoviários de escoamento agrícola e industrial e um

ecossistema crescente ligado à produção de veículos eletrificados e novas tecnologias automotivas.

O objetivo não é simplesmente substituir um tipo de caminhão por outro. É utilizar a transição tecnológica para modernizar a própria estrutura logística do Estado.

Problemas que resolve

Cria condições para reduzir o custo de entrada de caminhões de baixa emissão, diminuir a dependência do diesel, ampliar a infraestrutura de recarga, transformar postos de combustível em polos de geração e fornecimento de energia, estimular investimentos privados em energia solar e armazenamento e preparar a logística baiana para a eletrificação.

A política também enfrenta um problema que atinge diretamente empresas e consumidores: **o custo do transporte das mercadorias.**

Grande parte dos alimentos, produtos agrícolas, materiais de construção, produtos industriais e bens de consumo vendidos na Bahia percorre centenas de quilômetros em caminhões antes de chegar aos centros de distribuição, supermercados, lojas e consumidores.

O combustível, a manutenção do veículo e os demais custos da operação logística fazem parte do preço dessa mercadoria.

Quanto mais caro for transportar um produto entre a fazenda, a indústria, o centro de distribuição e o mercado, maior será a pressão desse custo sobre toda a cadeia econômica.

Ao criar condições para que caminhoneiros e transportadoras utilizem tecnologias capazes de reduzir custos operacionais em rotas economicamente adequadas, a política pode diminuir o custo logístico por quilômetro e aumentar a produtividade do transporte de cargas.

Essa redução não significa que todo ganho será automaticamente transferido para o consumidor, porque os preços dependem de diversos fatores e das condições de concorrência de cada mercado. Entretanto, **um sistema de transporte mais barato reduz uma das pressões existentes sobre a formação do preço final dos produtos.**

O impacto percorre toda a cadeia.

Um produtor rural pode gastar menos para transportar sua produção até um centro de distribuição.

Uma indústria pode reduzir o custo de levar seus produtos aos mercados consumidores.

Atacadistas e supermercados podem receber mercadorias com menor despesa logística.

Transportadoras podem operar com maior previsibilidade energética e menor exposição às oscilações do preço do diesel.

Empresas baianas também podem se tornar mais competitivas para vender seus produtos para outros Estados e mercados.

A proposta, portanto, conecta a transição energética a uma estratégia econômica mais ampla:

energia mais barata e eficiente pode significar transporte mais competitivo; transporte mais competitivo reduz custos de distribuição; custos menores aumentam a produtividade das empresas e reduzem a pressão logística sobre o preço pago pelo consumidor.

A política também cria novas fontes de receita para os postos rodoviários, fortalece empresas de energia solar e armazenamento, gera demanda por profissionais especializados e estimula a instalação de novos investimentos industriais relacionados a veículos, baterias, carregadores e equipamentos elétricos.

Ao criar uma malha contínua de recarga, a Bahia deixa de tratar o veículo elétrico apenas como automóvel urbano e passa a incorporar a eletrificação à estratégia de **produção, distribuição, transporte e escoamento de mercadorias**.

O objetivo final é transformar as rodovias baianas progressivamente em uma **malha energética**, capaz de conectar produção de energia renovável, infraestrutura rodoviária e transporte de cargas.

Sustentação jurídica

A proposta pode ser estruturada como Projeto de Lei Ordinária estadual, estabelecendo diretrizes gerais para uma Política Estadual de Eletrificação da Logística Rodoviária e articulando-a com as políticas estaduais já existentes de transição energética, desenvolvimento econômico, infraestrutura e proteção ambiental.

O Estado possui espaço legislativo para atuar sobre desenvolvimento econômico, produção e consumo, proteção ambiental, infraestrutura estadual e planejamento regional, além de disciplinar a utilização das rodovias estaduais dentro de suas competências.

A política deverá respeitar a competência da União sobre energia elétrica e a regulamentação federal do setor, especialmente as normas da ANEEL. Também deverá preservar as competências dos municípios relacionadas ao uso e ocupação do solo.

Nas rodovias federais, a implantação dos corredores dependerá de cooperação com a União, concessionárias e órgãos federais competentes.

A execução deverá utilizar prioritariamente estruturas públicas já existentes, evitando a criação de novas secretarias, autarquias ou departamentos. A distribuição interna das responsabilidades administrativas deverá permanecer para regulamentação do Poder Executivo.

As linhas de financiamento poderão aproveitar instrumentos já existentes no BNDES, na Desenbahia e em outras instituições financeiras públicas ou privadas, evitando a criação desnecessária de nova estrutura financeira estadual.

Eventuais incentivos fiscais deverão ser definidos de forma objetiva, tecnologicamente neutra e condicionada ao cumprimento de requisitos de interesse público, como a oferta efetiva de pontos de recarga.

Toda renúncia tributária deverá ser acompanhada da estimativa de impacto exigida pela legislação fiscal, observando a Lei de Responsabilidade Fiscal, o art. 113 do ADCT e as normas orçamentárias aplicáveis.

Benefícios relacionados ao ICMS também deverão respeitar as normas nacionais, eventuais exigências do CONFAZ e a transição constitucional do ICMS para o IBS.

A política não deverá beneficiar fabricante específico nem condicionar incentivos à origem baiana do caminhão, bateria ou equipamento.

Os requisitos deverão ser baseados em critérios objetivos de eficiência, emissões, desempenho energético, segurança e utilização da tecnologia.

Dessa maneira, empresas já instaladas na Bahia poderão aproveitar a ampliação do mercado, mas continuarão concorrendo em igualdade de condições com outros fabricantes e fornecedores que atendam às exigências estabelecidas pela política.

BAHIA NUCLEAR

O que é

Cria uma estratégia estadual para transformar a presença da maior estrutura de mineração de urânio atualmente em atividade no país, localizada em Caetité, em vetor de ciência, qualificação profissional, tecnologia e desenvolvimento industrial para a Bahia. A política estimula pesquisas e formação relacionadas ao setor nuclear nas universidades e instituições públicas baianas, aproveitando estruturas existentes e buscando cooperação com INB, CNEN, ANSN e demais instituições do setor. Paralelamente, a Bahia passaria a pleitear formalmente junto à União estudos para instalação de novas etapas do ciclo do combustível nuclear no Estado e para inclusão do território baiano na avaliação de futuros sítios de geração nucleoe elétrica.

Quem atende

Estudantes, pesquisadores, universidades, trabalhadores, empresas de engenharia e tecnologia, fornecedores industriais e municípios do Sertão Produtivo e de outras regiões da Bahia que possam integrar a cadeia nuclear. A vertente energética alcança também famílias de baixa renda e comunidades do interior ainda atingidas pela pobreza energética.

Por que existe

Caetité já participa do início do ciclo nuclear brasileiro, mas grande parte do valor tecnológico e industrial das etapas seguintes ocorre fora da Bahia. O objetivo é transformar essa presença mineral em formação de mão de obra, pesquisa, inovação e atração de atividades econômicas de maior conteúdo tecnológico. A estratégia também busca preparar a Bahia para participar da eventual expansão nuclear prevista no planejamento energético nacional, sem presumir antecipadamente onde uma central deverá ser instalada.

Problemas que resolve

Busca diminuir a distância entre a existência do urânio baiano e a geração de conhecimento, empregos qualificados e indústria nuclear no próprio Estado; formar uma mão de obra baiana preparada para o crescimento do setor; estimular fornecedores de engenharia, tecnologia, mineração, materiais, automação e monitoramento; e criar bases técnicas para que a Bahia participe das futuras decisões nacionais sobre expansão nuclear. Em paralelo, articula uma política própria de combate à pobreza energética, complementando a Tarifa Social e a universalização federal para que famílias de menor renda tenham acesso efetivo à eletricidade e proteção adicional sobre a parcela da conta ainda não atendida pelos benefícios existentes.

Sustentação jurídica

A exploração do urânio, a geração nucleoeletrica, a regulamentação nuclear e a escolha final de um sítio para reator pertencem à esfera federal, conforme os arts. 21, XXIII, 22, IV e XXVI, 177, V, e 225, §6º, da Constituição Federal. Por isso, a construção de uma usina não pode ser determinada por PL estadual e deve ser perseguida por Indicação à União e cooperação institucional, precedida de estudos técnicos e do licenciamento da ANSN e do Ibama. A parte estadual concentra-se nas competências constitucionais de educação, ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento econômico e proteção social, aproveitando universidades estaduais e a FAPESB, preservada a autonomia universitária. A redução da conta das famílias deve ocorrer por benefício estadual complementar e não pela fixação estadual da tarifa da concessionária, observando impacto fiscal e orçamento. O Tema 917 do STF permite distinguir a criação de despesa do verdadeiro vício de iniciativa, desde que a lei não reorganize órgãos ou servidores e deixe a execução administrativa para regulamentação do Executivo.

TERRAS RARAS BAIANAS

O que é

Cria uma política estadual para transformar o potencial de terras raras da Bahia em desenvolvimento científico, industrial e regional. A proposta organiza uma estratégia que vai do conhecimento geológico e da pesquisa universitária ao beneficiamento, transformação industrial, reciclagem e atração de empresas de tecnologia, buscando fazer com que uma parcela maior do valor econômico desses minerais seja gerada dentro da Bahia.

A política poderá estimular polos regionais ligados às áreas de maior potencial geológico, integração entre universidades, centros tecnológicos e empresas, formação de profissionais especializados e investimentos em etapas industriais como separação de elementos, produção de materiais avançados, ligas, ímãs e componentes tecnológicos.

Quem atende

Trabalhadores e estudantes das regiões minerais, universidades e centros de pesquisa, empresas de mineração, indústria de transformação e tecnologia, municípios com potencial mineral e setores produtivos que utilizam terras raras em equipamentos, energia, eletrônica, mobilidade e aplicações de alta tecnologia.

Por que existe

A Bahia possui potencial relevante para terras raras e já realiza pesquisas minerais sobre esses recursos. O desafio é impedir que esse potencial se limite à descoberta de jazidas e à extração de matéria-prima.

A política busca preparar o Estado para participar de toda a cadeia econômica das terras raras, formando trabalhadores e pesquisadores, atraindo indústrias e transformando a riqueza mineral em tecnologia, empregos qualificados e desenvolvimento do interior.

Problemas que resolve

Reduz a fragmentação entre mineração, universidades, infraestrutura e política industrial; amplia a pesquisa científica relacionada às terras raras; prepara trabalhadores para novas atividades econômicas; cria condições para atrair beneficiamento e transformação industrial; estimula que minerais extraídos na Bahia gerem produtos de maior valor agregado no próprio Estado; fortalece os municípios das regiões produtoras; e integra a Bahia aos novos instrumentos nacionais de minerais críticos e estratégicos.

A estratégia também poderá estimular mineração urbana e reciclagem de terras raras presentes em equipamentos e componentes tecnológicos, reduzindo desperdícios e criando uma cadeia complementar à mineração tradicional.

Sustentação jurídica

A Constituição Federal reserva à União a titularidade dos recursos minerais e a legislação sobre jazidas, minas e direitos minerários, razão pela qual a política estadual não concederá direitos de pesquisa ou lavra nem interferirá nas atribuições da União e da ANM.

A atuação estadual se concentra em desenvolvimento econômico, política industrial, ciência, tecnologia, educação, meio ambiente, infraestrutura e cooperação federativa.

A Constituição da Bahia determina que a política mineral estadual promova conhecimento geológico, pesquisa e beneficiamento dos recursos minerais e estabelece como objetivo da política industrial a transformação de insumos minerais produzidos no Estado e a agregação de valor econômico.

O núcleo da proposta pode ser apresentado por deputado estadual como Projeto de Lei Ordinária, utilizando os órgãos e entidades públicas já existentes e deixando ao Poder Executivo a definição da organização administrativa necessária.

Nos termos do Tema 917 do STF, eventual geração de despesas não constitui, isoladamente, vício de iniciativa, desde que a lei não crie cargos, reorganize órgãos ou discipline atribuições administrativas reservadas.

Medidas como linhas especiais de crédito, participação estadual no Fundo Garantidor da Atividade Mineral, incentivos tributários, editais específicos de financiamento e aportes orçamentários deverão ser implementadas pelos instrumentos próprios e, quando necessário, por iniciativa do Poder Executivo.

A política deverá ser compatibilizada com a Lei Federal nº 15.506/2026, que instituiu a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, permitindo que a Bahia utilize e complemente seus instrumentos de pesquisa, financiamento, qualificação profissional, beneficiamento e industrialização.